

TITULO III DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

El Título III, dividido en tres capítulos, se centra en la regulación de los requisitos de los actos administrativos, su eficacia y las reglas sobre nulidad y anulabilidad, manteniendo en gran parte las reglas generales ya establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. Asimismo, se establecen nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de entrada.

CAPÍTULO I REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 34. Producción v contenido.

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

Comentarios al artículo 34:

Este artículo es similar al artículo 53 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El único cambio es que en la anterior redacción se decía que "los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido" y en la nueva ley se añade que se producirán por el órgano competente ajustándose "a los requisitos" y al procedimiento establecido.

Todo acto debe ajustarse a un procedimiento administrativo, y su contenido debe ser determinado, adecuarse a los fines del ordenamiento jurídico, así como se ajustará a lo dispuesto por este.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 34:

PREGUNTA 1.- El contenido de los actos ...

- a) no se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y no será determinado y adecuado a los fines de aquéllos
- b) se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será indeterminado y adecuado a los fines de aquéllos
- c) se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos**
- d) se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado e inadecuado a los fines de aquéllos

Artículo 35. Motivación.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
- d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.
- e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
- f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
- g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
- h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
- i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Comentarios al artículo 35:

Comentarios al artículo 35.1: El apartado 1. de este artículo contiene algunas novedades al citar los actos que deben ser motivados. Se suprime la referencia a las reclamaciones previas a la vía judicial que ya no existen en la nueva ley. Se añade la necesidad de motivación de las resoluciones de inadmisión (la nueva ley regula las causas de inadmisión).

El apartado c) de la antigua ley decía "los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos". La nueva ley es más precisa identificando "los actos" que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

Se añade también la necesidad de motivación de los acuerdos de realización de actuaciones complementarias (actuaciones que son otra novedad de la nueva ley), así como los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados, los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio, y las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

Es de destacar la necesidad de motivación de las "propuestas de resolución" en los procedimientos de carácter sancionador, único caso de "propuesta" previsto en el artículo para exigir la motivación; a diferencia por ejemplo de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se exige la motivación para su "resolución" pero no su "propuesta". Esta cuestión es más bien anecdótica y

formalista, pues en la práctica, las propuestas de resolución de cualquier procedimiento ya contienen los elementos de motivación necesarios para fundamentar la actuación administrativa. No obstante, para los tests es muy importante porque sería la pregunta principal de este apartado, identificar cuál de las propuestas necesita motivación.

Comentarios al artículo 35.2: La motivación en procedimientos selectivos (oposiciones, concursos, etc.) y de concurrencia competitiva (la mayoría de las subvenciones, por ejemplo) se regirán por las normas que regulen sus convocatorias, debiendo quedar acreditados los fundamentos de la resolución.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 35:

PREGUNTA 1.-No se exigirá motivación en:

- a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados
- b) Las propuestas de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial**
- c) Las propuestas de resolución en los procedimientos sancionadores
- d) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos

Artículo 36. Forma.

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia De forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.
3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Comentarios al artículo 36:

Comentarios al artículo 36.1: Este artículo es una reproducción literal del antiguo artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Solo cambia la referencia anterior a que los actos administrativos se producirán "por escrito" (...), por la actual redacción, que indica que los actos administrativos se producirán "por escrito a través de medios electrónicos". La nueva ley quiere reducir al mínimo el uso del papel y convertir en una realidad la administración electrónica. La forma normal de un acto administrativo ya no es un papel escrito, sino un documento electrónico; sin perjuicio de que la naturaleza del acto exija otra forma.

Comentarios al artículo 36.2: En los tests se pregunta a veces si se puede ejercer una competencia de forma verbal. Sí, si se considera adecuado, se puede ejercer la competencia de forma verbal, y cuando sea necesaria la constancia del acto, se procederá como dice este apartado.

Ejemplo de actuaciones verbales son los llamamientos de bolsas de trabajo o listas de espera para ofrecer puestos temporales en la administración. **Comentarios al artículo 36.3:** Esta actuación refundida es una posibilidad, no una obligación. Aunque no lo diga el apartado, estas actuaciones refundidas suelen ser objeto de publicación. Ejemplo de ello son los nombramientos de funcionarios de carrera tras superar los procesos selectivos.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 36:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación con el artículo 36 de la Ley 39/2015:

- a) Los actos administrativos se producirán en todo caso por escrito a través de medios electrónicos
- b) No se podrán ejercer competencias de forma verbal
- c) **Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado**
- d) Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, deberán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado

CAPÍTULO II EFICACIA DE LOS ACTOS

Artículo 37. Inderogabilidad singular.

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

Comentarios al artículo 37:

Hay veces que preguntan por el principio que da nombre al artículo. Todo lo dispuesto en este artículo sería el principio del derecho administrativo de "inderogabilidad singular". Que quiere decir que los actos administrativos, que son singulares, no pueden contradecir las normas generales. Aunque no se dice expresamente, se entiende, por lógica, que tampoco pueden contradecir las leyes, ni la Constitución, por ejemplo. No obstante, para los tests es conveniente memorizarlo tal y como viene.

Comentarios al artículo 37.1: El apartado 1 es similar a la redacción del artículo 52.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que decía: "las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas". La actual redacción dice en lugar de que "tengan igual o superior rango a éstas", que "procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general". Supone una mejora técnica la nueva redacción, más precisa.

Para entender el apartado, hay que comprender que las disposiciones de carácter general son los reglamentos, como la mayoría de Decretos u Órdenes.

Esto quiere decir, que si un Consejero ha dictado una Orden sobre una materia, luego no podría adoptarse un acto administrativo o resolución contraria a esta Orden, ni siquiera por el propio Consejero o por el Consejo de Gobierno. Aunque no lo diga el artículo, la única forma de solucionarlo, en su caso, sería que elaboraran una nueva Orden, u otra disposición de carácter general posibilitara la actuación administración que se querría realizar.

Comentarios al artículo 37.2: La anterior legislación no declaraba expresamente que las resoluciones administrativas que vulneraran lo dispuesto en una disposición reglamentaria son nulas; en la nueva ley se dice expresamente.

Habría que añadir esta causa de nulidad a las restantes causas de nulidad reguladas en el artículo 47 de la nueva ley.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 37:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación con el artículo 37 de la Ley 39/2015:

- a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general,
- b) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general
- c) Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria

d) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria

Artículo 38. Ejecutividad.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Comentarios al artículo 38:

Este artículo es una reproducción literal del artículo 56 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Hay que tener claro que es algo real y no una mera posibilidad: los actos administrativos **"son"** ejecutivos, y no "podrán ser" ejecutivos. Para ejecutar el acto administrativo se podrá acudir a los medios de ejecución forzosa del artículo 99.

Se recomienda estudiarlo junto al artículo siguiente, que nos dice que los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Por lo tanto, los actos administrativos:

- Son ejecutivos
- Se presumen válidos
- Producen efectos desde que se dicta, salvo que se disponga otra cosa.

Consejo para tests: En los tests para confundirnos a veces nos ponen "se presumen ejecutivos", o cambian "eficacia" por "eficiencia".

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 38:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación con el artículo 38 de la Ley 39/2015:

- a) Todos los actos de las administraciones públicas son ejecutivos
- b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015**
- c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo no serán ejecutivos
- d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Civil serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil

Artículo 39. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución.

Comentarios al artículo 39:

Los tres primeros apartados del artículo son una redacción idéntica a la contenida en el artículo 57 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se añaden como novedad los apartados 4 y 5, que se refieren a los actos que afecten a más de una Administración, lo cual no tiene sentido que se encuentre regulado en esta ley de procedimiento administrativo común que se supone que regula las relaciones "ad extra" de la administración con los ciudadanos y no "ad intra" entre las propias administraciones para lo cual ya se encuentra la ley de régimen jurídico del sector público.

Comentarios al artículo 39.1: Como ya decíamos en los comentarios del artículo anterior, además de ejecutivos, los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Debemos distinguir la validez de la eficacia, y será un aspecto bastante importante para comprender otros aspectos de la ley y el derecho administrativo, y necesario para responder algunas preguntas complejas de tests y supuestos prácticos.

Los actos administrativos se presumen válidos, y solo dejarán de ser válidos cuando se de alguna de las causas de invalidez de los actos administrativos que serían los vicios de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48. Por tanto, los actos administrativos inválidos serían los nulos o anulables, que deberían ser corregidos a través de mecanismos de revisión.

Cuestión distinta a la validez, es cuando producen sus efectos los actos administrativos. En principio, producen efectos desde que se dictan, pero podría disponerse otra cosa. Por ejemplo, muchos actos administrativos no son eficaces hasta que no se notifican o publican.

Ejemplo práctico.

Pongamos un ejemplo práctico para entender esto.

D. Estudiante Perfecto aprueba un proceso selectivo y con fecha 29 de marzo el órgano competente firma su nombramiento como funcionario de carrera. Ese nombramiento se presume válido, pero aún no es eficaz, porque no ha sido publicado. D. Estudiante no sabe que ya ha sido nombrado funcionario de carrera. Lo sabrá cuando se publique.

El 31 de marzo se publica su nombramiento. Ahora el nombramiento es eficaz, porque D. Estudiante, y el resto de personas ya puede ver en el diario oficial correspondiente que ha sido nombrado funcionario de carrera. El 1 de abril ya podrá tomar posesión y ponerse a trabajar y cobrará por ello desde el 1 de abril. Decimos el 1 de abril, porque normalmente se puede tomar posesión a partir del día siguiente a la publicación, pero en la convocatoria podrían venir plazos distintos para tomar posesión.

Lo que quiero que se comprenda es que el nombramiento fue el 29 de marzo, la publicación el 31 de marzo, y el 1 de abril fue la toma de posesión. Hay veces que las normas se olvidan de que existen distintas actuaciones administrativas, que para distinguirlas hay que precisar técnicamente las palabras y las confunden. No sería lo mismo hablar del nombramiento que de la publicación del nombramiento o de la toma de posesión, pues son fechas distintas. Si exigimos, por ejemplo, para participar en un concurso 2 años de antigüedad habrá que aclarar si se lo exigimos desde que fue nombrado (29 marzo), desde que se publicó su nombramiento (31 de marzo) o desde que tomó posesión (1 de abril).

Todo esto que hemos comentado es sin hablar de otras fechas de actuaciones internas, como serían los registros de entrada o salida, así como los envíos para su notificación o publicación; fechas que serían intrascendentes para la validez o eficacia del acto administrativo.

Comentarios al artículo 39.2: Como hemos comentado en el apartado anterior, lo que se demora, en su caso, es la eficacia y no la validez. En esos casos, será eficaz cuando se notifique, se publique, o se obtenga aprobación superior. Si no quedara demorada la eficacia, sería eficaz desde que se dictó el acto administrativo.

Comentarios al artículo 39.3: En principio los actos administrativos no son retroactivos. No obstante, podrán tener eficacia retroactiva cuando sean favorables al interesado o sustituyan actos anulados; siempre que en la fecha a la que retrotraigan existieran los supuestos de hecho necesarios y que no lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.

Especial consideración a la sustitución de actos anulados. Cuando a través de los mecanismos de revisión se declara que un acto es nulo o anulable, habrá que aclarar desde cuándo produce efectos esa revisión. Si se dieran las circunstancias de este apartado, podría llegar a tener efectos retroactivos. De hecho, lo lógico, es que, si anulamos algo que estaba mal, nos retrotraigamos al momento en el que fue cometido el vicio, y a partir de ahí, hacerlo bien. Por ello, muchas sentencias que anulan actuaciones administrativas, lo que ordenan es la retroacción del procedimiento para subsanar los vicios y corregir la actuación administrativa.

Esta eficacia retroactiva no es una obligación, por eso la ley dice "podrán", Y no "deberán".

Especial consideración a la retroactividad de actos favorables al interesado. Sin embargo, a lo último que he comentado, en el artículo 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público veremos la retroactividad como una obligación en el principio de "irretroactividad" de la potestad sancionadora, donde se dice que: "Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición."

Ello es debido a que los principios de la potestad sancionadora se inspiran en los principios del derecho penal, donde cuando hay alguna medida legal más favorable, se aplica obligatoriamente con carácter retroactivo. Esto quiere decir que, si estás a punto de ir a la cárcel por algo que ya no es delito, ya no deberías entrar en la cárcel. Pero esto, es exclusivo de estas cuestiones sancionadoras o penales.

Si, por ejemplo, tenemos pendiente de pagar un impuesto y por ley ya no habría que pagarlo, aunque el ciudadano pueda considerarlo una sanción, no es una sanción, sino la obligación de pagar un tributo, y no se aplicaría este principio de irretroactividad. Esto quiere decir que si el ciudadano tenía una resolución administrativa que le obligaba a pagar el impuesto, tiene que seguir pagándolo, aunque ya los siguientes no vayan a pagarlo. Si hubiera sido una sanción, habría dejado existir la obligación de pagarla, aunque no viniera nada sobre los efectos retroactivos, por la obligación del principio del artículo 26.2.

No obstante, lo importante para tests y prácticos es distinguir entre el "podrá otorgarse eficacia retroactiva" del art. 39.3 de la Ley 39/2015 y el "producirán efecto retroactivo" del principio de irretroactividad del art. 26.2 de la Ley 40/2015. El principio es algo automático, con independencia de lo que diga la norma Y como última aclaración sobre esto, el principio del artículo 26.2 de la Ley 40/2015 se aplicará con independencia de la situación en la que se encuentre el expediente, aunque fuera una sanción en fase ejecutiva, o en vía recurso, etc. Se aplicaría en todo caso, lo más favorable.

Consejo para los tests: Sobre este apartado 3 del artículo 39, la pregunta de los tests suele ser: ¿Pueden tener eficacia retroactiva los actos administrativos? Y suele venir, sí siempre, no nunca, ... Sería solo en los casos previstos en este apartado. También podemos hablar el contrario de como viene en el apartado, que no pueden tener eficacia retroactiva cuando produzcan efectos sancionadores o desfavorables. Esta prohibición de retroactividad cuando es desfavorable también viene en el artículo 9.3 de la Constitución Española, y referida a la nulidad de las disposiciones generales en el artículo 47.2 de esta Ley 39/2015. Y sobre la posibilidad de tener efectos retroactivos los actos, también nos hablará el artículo 52.2 sobre la convalidación de actos anulables.

Comentarios al artículo 39.4: El apartado 4. establece que las normas y actos de una administración en el ejercicio de sus competencia, deben ser observados por el resto de los órganos administrativos. El término "**observados**" es algo impreciso, debemos entender que el legislador se refería a que deben ser "respetados", o que deben "coordinarse". No obstante, este apartado se encuentra referido a la coordinación de competencias entre Administraciones Públicas y equivale a la anterior redacción del artículo 18.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 39.5: El apartado 5. se está refiriendo a una circunstancia prevista en el artículo 44 de la Ley 29 /1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que reproduciremos a continuación ese artículo para su mejor entendimiento:

"Artículo 44.

1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.

Cuando la Administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del

Sector Público interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo.

2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara.

4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local".

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 39:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación con el artículo 39 de la Ley 39/2015:

- a) Los actos administrativos nunca tendrán efecto retroactivo
- b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten en todo caso
- c) La eficiencia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior
- d) **Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración**

Artículo 40. Notificación.

1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes.
2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

Comentarios al artículo 40:

Este artículo es prácticamente una reproducción literal del anterior artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aunque tiene algún cambio.

Comentarios al artículo 40.1: Los actos y resoluciones para que sean eficaces deben ser notificados. Este apartado indica quién debe notificar: que sería el órgano que dictó la resolución o el acto administrativo. Esto no parece tener mucho sentido, porque del oficio de notificación suelen encargarse órganos inferiores a los que dictan los actos. Quiero decir que no me imagino a un Consejero o un Ministro que hubiera dictado una resolución enviando esa carta. Por lo que podría entenderse que lo que se quiere decir es que el órgano se encargará de que sea notificado, o que ordenará su notificación. No obstante, hay que aprenderlo literal tal y como está en el apartado para los tests. Así, pues, en los tests, una resolución de un Consejero, el órgano competente para su notificación es el propio Consejero.

Comentarios al artículo 40.2: Como novedad, dentro del apartado 2 que establece los elementos que debe contener la notificación, en la expresión de los recursos que procedan, en su caso, se añade la nueva redacción "en vía administrativa y judicial". Este mayor detalle implica la obligación de señalar los recursos que procedan no solo en vía administrativa, sino también en vía judicial. Puede ser que un acto o resolución no fuera susceptible de recurso administrativo, pero sí de recurso contencioso-administrativo, y esta circunstancia debe reflejarse en la resolución que se notifique a los interesados. En consecuencia, también debería indicarse el órgano judicial ante el que debe presentarse y el plazo para interponerlo. El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo, contra una resolución expresa, es de dos meses a partir del día siguiente a su notificación o publicación.

Las notificaciones deben cursarse en el plazo de 10 días hábiles desde que se dictan. Durante esos días se supone que se dará el trámite de registro de salida y envío de la notificación. No obstante, si no se cumpliera esta plazo simplemente se trataría de una irregularidad.

Todas las notificaciones deben contener lo siguiente:

- Texto íntegro de la resolución
- Indicación de si pone fin o no a la vía administrativas
- La expresión de recursos que procedan: órgano ante el que se presentan y plazo para interponerlos
- Indicar que sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente (que en principio se estarían refiriendo al recurso extraordinario de revisión, aunque dependiendo de la actuación cabrían a lo mejor otras actuaciones especiales por la materia)

Esto lo tienen que tener todas las notificaciones, y es lo que se conoce como el "pie del recurso" de las notificaciones. Esta información deben tenerla también los actos de trámite, que al no haber recurso es frecuente que no indique nada en el acto administrativo. Si es un acto de trámite, pues habría que decir que no pone fin a la vía administrativa, y que es un acto de trámite frente al que no cabe recurso. Normalmente contra los actos de trámite se suelen poder presentar alegaciones.

El interesado debe ser siempre informado de qué recursos puede interponer frente a cualquier acto administrativo o resolución.

Este contenido de las notificaciones y los apartados siguientes de este artículo son importantes para los supuestos prácticos, pues es frecuente que falte alguno de los elementos, como analizaremos en el apartado siguiente y habría que identificar si la actuación es anulable o irregular, como comentaré al ver el artículo 48.

Comentarios al artículo 40.3: Como vengo comentando, la notificación afecta a la eficacia de la actuación administrativa. Y en el apartado anterior hemos visto el contenido que tenían que tener las notificaciones. El más importante es el texto íntegro del acto. Si se omitiesen algunos de los elementos previstos en el apartado anterior, la notificación surtiría efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.

Esto quiere decir que, si la notificación es irregular porque falten los elementos, no sería eficaz hasta la actuación del interesado, y, por tanto, en principio no deberían cumplirle los plazos.

Pongamos un ejemplo, se envía una notificación que se recibe en marzo de 2019. Aunque en principio, se podía interponer recurso en el plazo de un mes, en la notificación no viene pie de recurso, y, por tanto, el interesado no sabía que podía recurrir. El interesado interpone recurso administrativo en octubre de 2019. Pues bien, se debería interpretar que en realidad la notificación surtió efecto en octubre de 2019 y no en marzo de 2019. Y, por lo tanto, la administración debería resolver el recurso como si estuviera interpuesto dentro del plazo.

Comentarios al artículo 40.4: El Dictamen del Consejo de Estado y las enmiendas al articulado aconsejaron que se aclarase en el apartado 4, lo que se entiende por "intento de notificación debidamente acreditado". Según jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas STS de 3 de diciembre de 2013), se puede considerar concluso un procedimiento administrativo dentro del plazo máximo legal bastando el intento de notificación por cualquier medio legalmente admisible, aun cuando resultara frustrado finalmente, siempre que se practique el intento de notificación con todas las garantías legales y quede debida constancia del mismo en el expediente. Esta aclaración es solo aplicable al plazo máximo obligatorio para resolver y notificar el procedimiento, no siendo aplicable este apartado 4 y su interpretación a la posible prescripción o caducidad del expediente,

por falta de adecuadas notificaciones, cuando no esté en juego el incumplimiento del plazo máximo para resolver y notificar el expediente.

Cuando la notificación sea a través de medios electrónicos, hay que traer a colación lo dispuesto en el artículo 43.3, que establece que se entenderá cumplida esta obligación de cumplir con el plazo máximo obligatorio para resolver y notificar el procedimiento, con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada (con independencia de que el interesado acceda o no a esta notificación).

Comentarios al artículo 40.5: Si hubiera más de un interesado, al enviar las resoluciones y actos administrativos hay que tener presente la normativa de protección de datos personales y para ello se deberían tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, no debería venir la dirección, teléfono de otros interesados, o datos que no tengan por qué conocer el resto de interesados del procedimiento.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 40:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta INCORRECTA en relación con el artículo 40 de la Ley 39/2015:

- a) Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado
- b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado**
- c) a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado
- d) El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos

Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante, lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

- a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
- b) Cuando para asegurarla eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

- a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Comentarios al artículo 41:

Comentarios al artículo 41.1: Este artículo recoge las principales novedades de las notificaciones, siendo preferente la práctica de la notificación por medios electrónicos. No hay que olvidar que la ley establece en algunos casos la obligación de recibir las notificaciones en todo caso por esta vía (arts. 14.2 y 14.3) También se aclara en qué casos no se pueden efectuar por medios electrónicos las notificaciones.

A pesar de la confusión que puede suponer la exigencia del cambio de los medios de comunicación con la administración, que en muchos casos no tendrá los propios medios para desarrollar esta modernización que exige la ley, la propia ley establece la posibilidad del incumplimiento de estas exigencias, cuando dice: "con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente".

Consejo para los tests: En los tests pueden indicar como respuesta que las notificaciones se realizarán en todo caso por medios electrónicos. Ello sería incorrecto. La respuesta es "preferentemente por medios electrónicos". Todo ello salvo que se den las causas del art. 14.2 y 14.3 en cuyo caso sería obligatorio por medios electrónicos. Por otro lado, hay que tener presente también el apartado 3 de este artículo que nos indicará que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel, salvo que esté obligado a relacionarse electrónicamente, donde obligatoriamente la notificación será electrónica.

Comentarios al artículo 41.2: Este apartado establece en qué casos no se efectuarán las notificaciones por medios electrónicos. Ejemplos de elementos que no serían susceptibles de conversión en formato electrónico sería el envío de un objeto, como una maqueta, o un pen-drive o cd.

Comentarios al artículo 41.3: En procedimientos iniciados a instancia del interesado, el interesado puede elegir a través de qué medios se practicarán las notificaciones, salvo que esté obligado a relacionarse electrónicamente, pues en ese caso sería obligatoria la notificación electrónica.

El apartado establece una alternativa para el caso de que no fuera posible practicar la notificación a través del medio señalado en la solicitud; en ese caso, se podría notificar por cualquier medio que permitiera tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

Pongamos un ejemplo sobre esto último: Se intenta notificar en el domicilio del interesado y no recoge la carta, pero sabemos dónde trabaja o lo averiguamos hablando con el interesado por teléfono y se lo enviamos al lugar del trabajo. Si tenemos constancia de la recepción, la notificación

sería correcta de conformidad con este apartado. Para que opere esta circunstancia siempre tiene que haber al menos un intento de notificación fallido en el lugar señalado por el interesado.

Comentarios al artículo 41.4: En procedimientos iniciados de oficio, se puede consultar el domicilio a través de la base datos del Instituto Nacional de Estadística y los datos del Padrón Municipal.

Comentarios al artículo 41.5: Si la notificación es rechazada por el interesado o su representante, se da por efectuado el trámite de notificación y se continúa el procedimiento igual que si se hubiera notificado. Para el rechazo de las notificaciones electrónicas hay que tener presente lo dispuesto en el artículo 43.2.

Comentarios al artículo 41.6: No hay que confundir el aviso que regula el apartado 6 con la práctica de la notificación, el aviso se realizará en el dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico, por lo que será por ejemplo un SMS o un e-mail, tan solo avisando que ya está puesta a disposición una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente.

No obstante, puede que algunas administraciones les cueste implantar los medios electrónicos, y solo consiga enviar correos electrónicos como notificación; que, aunque en la práctica real puede llegar a su finalidad si no se dispone de otros medios, para las respuestas de los tests y supuestos de oposiciones nunca sería válido: el correo electrónico no es un medio de notificación electrónica, solo puede llegar a ser un aviso, que indicaría cómo acceder a la notificación electrónica.

También cabría la posibilidad de que se enviara un correo electrónico después de intentada una notificación y en base a la posibilidad del apartado 3 de este artículo que establece que se podría notificar por cualquier medio que permitiera tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

Comentarios al artículo 41.7: Este apartado es una pregunta típica de los tests. La respuesta suele ser literal. Otras veces nos lo preguntan con carácter más práctico.

Pondré un ejemplo: Un interesado, que eligió recibir las notificaciones en papel, accede primero el día 22 de marzo al contenido de la notificación en sede electrónica (pues, aunque elijamos el papel, nos lo deben también notificar a través de sede electrónica) y en papel lo recibe el 24 de marzo. La fecha de notificación, aunque había elegido el papel, es el 22 de marzo, que fue la fecha de la notificación que se produjo en primer lugar.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 41:

PREGUNTA 1.- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación:

- a) **la de aquella que se hubiera producido en primer lugar**
- b) la de aquella que se hubiera producido en último lugar
- c) la de la notificación electrónica
- d) la de la notificación en papel

Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel.

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.
3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

Comentarios al artículo 42:

Comentarios al artículo 42.1: Cuando las notificaciones se practiquen en papel deben a su vez estar puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, por lo que en definitiva es obligatorio en todo caso, con independencia del medio utilizado, poner a disposición del interesado en la sede electrónica todas las notificaciones.

Comentarios al artículo 42.2: El apartado 2. de este artículo es similar al antiguo artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pero con algunas novedades. La anterior redacción decía lo siguiente:

"Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes".

En la nueva redacción se exige el requisito de que la persona que recoja la notificación, cuando no sea el interesado (al interesado no se impone ningún requisito), debe ser mayor de catorce años. Es una condición que impone la nueva norma como novedad.

También se incorporan nuevas condiciones a los segundos intentos de notificación:

Si el primer intento de notificación se ha realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas.

Si el primer intento de notificación se ha realizado después de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse antes de las quince horas.

El segundo intento debe realizarse en una hora distinto dentro de estos márgenes, dentro de los tres días siguientes. Debe existir al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Esta diferencia se encuadra dentro de los intentos cercanos a las 15 horas. No vale que si el intento de notificación ha sido a las 14: 55 horas, el segundo intento sea a las 15: 25 horas, por ejemplo.

En definitiva, la nueva ley viene a dividir el día en la franja anterior a las 15 horas, que sería la mañana, y la franja posterior a las 15 horas, que sería la tarde. Si un intento es por la mañana, el siguiente será por la tarde, y viceversa; y con tres horas siempre de margen entre los horarios escogidos.

Sobre las notificaciones en papel existe bastante jurisprudencia que podrá seguir siendo aplicable, al igual que la Ley 30/1992, incorpora fundamentos del procedimiento anterior. A modo de ejemplo podemos citar sentencia del Tribunal Supremo de 2008 en la que a su vez se refiere a jurisprudencia basada en anterior jurisprudencia cuando se pone en cuestión de si un portero puede recepcionar una notificación:

----- la cuestión de si ha de estarse al concepto estricto del domicilio, en línea con el artículo 18.2 de la Constitución o a un concepto amplio, en el que se integra todo el inmueble dentro del cual figura aquél, no fue planteada en la instancia, pero en todo caso debe señalarse que no es trascendente a estos efectos, dado que se cumple el requisito de que exista constancia de la recepción de la notificación por el interesado o su representante, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, antes transcrito.

En este sentido, la Sentencia de 28 de febrero de 1990 tiene declarado que:

"CUARTO.- Una constante jurisprudencia ha establecido que el artículo 80.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con la Orden del Ministerio de la Gobernación de 20 de octubre de 1958 exige que se haga constar la condición del firmante que recibe el certificado, ya que para que el acto o acuerdo que se notifica despliegue sus efectos o eficacia frente al notificado es preciso que se comunique con todos los requisitos formales, entre otros haciendo constar, cuando no sea el propio destinatario, como sucede en el presente caso, la relación que tenga con éste la persona que lo recibe, si es familiar, dependiente, criado o vecino, mayor de 14 años; de ahí que si ninguna de estas circunstancias consta la notificación debe considerarse defectuosa, en cuyo caso ha de estarse, en cuanto a la fecha, a lo que manifiesta el interesado, pero si se han cumplido los requisitos obligatorios de la notificación exigidos por los artículos 79.1 y 80.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debe estarse a la fecha de dicha notificación. En el presente caso consta en el expediente que el acuerdo cuestionado fue notificado el día 12 de julio de 1985 a la persona calificada de destinatario por el funcionario de Correos, correspondiente al domicilio señalado para notificaciones por el interesado y dicha comunicación contenía el texto del acuerdo notificado, así como la expresión de los recursos procedentes - folios 105 y 106 del expediente-. Nada obsta a la anterior conclusión, que la notificación fuere practicada en la persona del empleado o conserje del inmueble, domicilio del interesado, porque, como señala la Sentencia de la Sala Tercera de 16 de mayo de 1989 en un supuesto similar al actual, es suficiente, para garantizar la realización de la diligencia notificadora, la firma y sello del funcionario de Correos y su calificación de destinatario de quien recibió el texto del acuerdo notificado, cumpliendo así, con lo preceptuado en el apartado 2 del citado artículo 80."

Como curiosidad, con la nueva ley se establece el requisito de catorce años, que exigía normativa anterior a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; pero, no se exige que deba indicar la relación que tiene con el interesado.

Comentarios al artículo 42.3: Aunque hubiéramos elegido como medio de notificación el papel, también nos los notificarán en sede electrónica y nos ofrecerán la posibilidad de que el resto de notificaciones sean solo a través de medios electrónicos, pero esto solo si queremos. Si quisiéramos seguir recibiendo también papel podríamos seguir recibiendo también el papel. Es parecido a como hacen las empresas privadas de luz, agua, etc. que nos invitan a que pasemos a la factura electrónica y abandonemos el papel.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 42:

PREGUNTA 1.- Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona:

- a) mayor de doce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad
- b) mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad**
- c) mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad
- d) mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad

Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40 .4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Comentarios al artículo 43:

Comentarios al artículo 43.1: Este primer apartado explica qué entiende la Ley 39/2015 por notificación electrónica: la notificación electrónica es la comparecencia en la sede electrónica de la administración y organismo · actuante, a través de la sede electrónica o a través de dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas.

Y a su vez, se establece la definición de comparecencia electrónica a los efectos de este artículo 43: sería el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. No se trataría del acceso a un correo electrónico sino del acceso al contenido de la notificación en sede electrónica o dirección electrónica habilitada única.

Comentarios al. artículo 43.2: Explica el apartado que la notificación electrónica se entiende practicada desde el momento en que se accede a su contenido.

Por otro lado, este apartado explicado cuando se entiende rechazada la notificación electrónica, que tendría los efectos del artículo 41.5. Este rechazo solo operaría cuando la notificación electrónica fuera obligatoria o hubiéramos elegido ese medio de notificación expresamente. El rechazo se daría cuando hubieran transcurrido **10 días naturales** desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Consejo para los tests: Este plazo de 10 naturales es el único plazo en días naturales de toda la ley 39/2015. El resto de plazos en días de la ley son días hábiles. Por lo tanto, para el resto de preguntas tests sobre plazos de la ley, nunca hay que señalar como correcto ningún plazo en días naturales, salvo el de este artículo. Esta circunstancia hace que este plazo del rechazo de la notificación sea una de las preguntas que más entra en exámenes tipo tests.

Comentarios al artículo 43.3: Se entiende cumplida con la obligación de cumplir con el plazo máximo para resolver y notificar con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o dirección electrónica habilitada única.

Comentarios al artículo 43.4: A las notificaciones también se podrá acceder a través del Punto de Acceso General electrónico, que funcionará como un portal de acceso a trámites administrativos.

Al final, el punto de acceso va a ser algo parecido a la sede electrónica, que es el lugar donde realizar los trámites electrónicos. Por ejemplo, el punto de acceso electrónico del Estado se encuentra en el mismo lugar que su sede electrónica, encontrándose ambos en la siguiente dirección: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html

Ampliación de Comentarios al artículo 43:

No hay que olvidar el aviso previsto en el artículo 41.6 para que nos avise de que tenemos una notificación en la sede electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida (otra cosa es que pueda afectar a su eficacia). El principal problema que suscita este artículo es la necesidad de estar pendiente de los distintas sedes electrónicas de las administraciones públicas, pues según el apartado 2. cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Llama la atención que se establece un plazo de días naturales y no hábiles. Para ser conscientes de la desproporción de esta medida, pondremos un ejemplo de un ciudadano que se encuentra quince días de vacaciones en la playa. Con el anterior sistema, vería el aviso de correos y sabría que hay un intento de notificación. Con la nueva ley, si la administración olvidara realizar el aviso al dispositivo electrónico o correo electrónico, y no hubiéramos accedido a las sedes electrónicas, nos habrían dado por notificados con todas las consecuencias para el caso (favorables o desfavorables).

El Consejo de Estado avisaba en su dictamen de esta problemática, de cómo conciliar la multiplicidad de Administraciones Públicas potencialmente notificadoras con los derechos de los interesados que, si no quieren ver rechazadas sus notificaciones, se ven obligados a acceder a sus múltiples direcciones electrónicas, al menos cada diez días. Si bien esto sería posiblemente viable como medida ante una única Administración, no aclara la norma cómo va a ser la situación para operar con todas las Administraciones Públicas, lo que genera inseguridad jurídica para los ciudadanos. Si la medida del Tablón Edictal Único para notificaciones en papel fallidas de las distintas Administraciones Públicas, facilitaba la búsqueda a los ciudadanos, con la reforma del anterior artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que obligaba a las publicaciones en el BOE, que evitaba la carga del ciudadano de buscar las publicaciones en el resto de boletines oficiales de comunidades autónomas y provincias; la nueva ley requeriría asimismo que se pensara en un mecanismo centralizador de comunicaciones, que evite el peregrinaje virtual de los interesados por las distintas sedes electrónicas.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 43:

PREGUNTA 1.-Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:

- a) 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- b) 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- c) **10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido**
- d) 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

Artículo 44. Notificación infructuosa.

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Comentarios al artículo 44:

Este artículo es similar a la última versión del apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se elimina una de las causas que posibilitaba el anuncio en el BOE: el desconocer el medio de notificación; quedando, pues, que la administración publicará anuncio en el BOE cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o, intentada la notificación, fuera infructuosa (será infructuosa si es en papel, después de los intentos previstos en el artículo 42.2 de la LPAC).

No está prevista la publicación en el BOE para las notificaciones electrónicas, pues éstas se realizarán por medio de la comparecencia en la sede electrónica, entendiéndose practicadas desde el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Asimismo, la notificación se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. (El rechazo equivale a su vez a la notificación efectuada, continuando las actuaciones).

Con esta puesta a disposición de la notificación en sede electrónica o dirección electrónica habilitada, se entiende también cumplida la obligación de resolver y notificar en el plazo máximo, con las consecuencias que ello pueda tener para plantear la posible caducidad del expediente, etc.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 44:

PREGUNTA 1.- Cuando los interesados en un procedimiento de una Comunidad Autónoma sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará obligatoriamente por medio de un anuncio publicado en:

- a) el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma
- b) el Boletín Oficial del Estado**
- c) El Diario Oficial de la Comunidad Autónoma y el Boletín Oficial del Estado
- d) El Diario Oficial de la Comunidad, el Boletín Oficial del Estado y edictos en el Ayuntamiento

Artículo 45. Publicación.

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:

- a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada.
- b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.

Comentarios al artículo 45:

Este artículo 45 es bastante similar a las previsiones sobre publicaciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en sus artículos 59 y 60. Como novedad se indica dónde deben realizarse las publicaciones (salvo lo previsto para procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, que debe especificarse el medio de publicación en la convocatoria).

Comentarios al artículo 45.1: Es importante identificar para los tests qué actos son objeto de publicación en todo caso. En los tests a veces cambian la expresión pluralidad "indeterminada" por pluralidad "determinada".

Comentarios al artículo 45.2: El contenido de la publicación será el previsto en el artículo 40. Sobre las publicaciones que contengan aspectos conjuntos se recomienda estudiarlo junto al artículo 36.3.

Comentarios al artículo 45.3: El apartado 3 de este artículo 45 indica que "la publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar". Así, pues, no hay que confundir las notificaciones en el BOE previstas en el artículo 44 por notificaciones infructuosas, con las publicaciones cuando así lo establezcan las normas reguladoras, cuando lo aconsejen razones de interés público, o cuando afecten a una pluralidad indeterminada de personas, o la Administración estime que debe garantizar la notificación a todos, o cuando así esté previsto en las convocatorias de procesos selectivos o de concurrencia competitiva. Estas publicaciones se realizarán en el diario oficial correspondiente, según la

Administración, sin que tenga que ser obligatoriamente publicado en el BOE, salvo que se tratara de la Administración General del Estado.

Comentarios al artículo 45.4: El apartado 4 establece que cuando por disposición legal o reglamentaria deba practicarse la publicación en tablón de anuncios y edictos, se entenderá cumplida esta obligación con su publicación en el Diario Oficial correspondiente.

Pongamos un ejemplo sobre estos últimos apartados: la publicación de un acto de la Comunidad Autónoma de Madrid, que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, será publicado obligatoriamente en el Diario Oficial de la Comunidad de Madrid, y no en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, una notificación de un acto de la Comunidad de Madrid, en papel, remitida a un domicilio que resulte desconocido, tras el intento infructuoso, deberá ser publicada obligatoriamente en el Boletín Oficial del Estado, y no en el Diario Oficial de la Comunidad de Madrid. La Administración de la Comunidad de Madrid, previamente y con carácter facultativo, podría publicar un anuncio en el boletín oficial de su Comunidad Autónoma, pero no excluiría la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el BOE, para los casos previstos en el artículo 44.

Resumiendo:

Artículo 44.- Notificación infructuosa: Publicación obligatoria en BOE (Esta publicación se conoce también como publicación en Tablón Edictal Único)

Artículo 45.- Publicación: La publicación de los actos se realizará en el Diario Oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar:

- Administración del Estado: BOE
- Administración de las Comunidades Autónomas: Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. Ejs: Andalucía (BOJA), Extremadura (DOE)
- Administración Local: Diario Oficial de la Provincia.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 45:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta INCORRECTA. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:

- a) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo
- b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva
- c) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos
- d) **Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas**

Artículo 46. Indicación de notificaciones v publicaciones.

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.

Comentarios al artículo 46:

Este artículo es idéntico al artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la única salvedad de la última frase, que es una novedad: "adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial".

Esta previsión es de contenido muy parecido a la última frase del artículo 44 de la nueva ley, solo que en aquel caso iba referido a las notificaciones infructuosas y este artículo 46 se refiere a todas las notificaciones y publicaciones. Ejemplo de esto sería lo siguiente: que una convocatoria de oposiciones, se diera publicidad en otros medios aparte de los Boletines Oficiales: en radio, televisión, periódicos, redes sociales, etc. O bien, que una notificación que deba publicarse en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, también se quiera dar publicidad por otros medios, como por ejemplo en edictos del Ayuntamiento, o mediante publicación en el BOE, aunque no se tuviera obligación de publicar por esos medios adicionales.

Por otro lado, el primer párrafo del artículo se entiende referido a la normativa de protección de datos, que es la que protegería los derechos e intereses legítimos de los interesados. Se publicaría una somera (que significa breve) indicación del contenido y se indicaría un lugar en el cual los interesados podrían comparecer bien electrónicamente o bien presencialmente al contenido íntegro del acto. Por ejemplo, se indicaría la oficina donde tiene a su disposición el expediente

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 46:

PREGUNTA 1.- Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos:

- a) **se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento**
- b) se limitará a publicar en el Boletín Oficial del Estado una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento
- c) publicará en el Diario oficial que corresponda toda la información del procedimiento
- d) publicará en el Boletín Oficial del Estado que corresponda toda la información del procedimiento

CAPITULO III NULIDAD Y ANULABILIDAD

Los artículos 47 y 48 de la nueva ley son una reproducción exacta de los artículos 62 y 63 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que ya regulaban las causas de nulidad y anulabilidad, sin ninguna variación. Las facultades de la administración sobre sus actos de la anterior ley se mantienen: transmisibilidad (que es llamada límites a la extensión de nulidad o anulabilidad), conversión, conservación y convalidación.

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
 - a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
 - b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
 - c) Los que tengan un contenido imposible.
 - d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
 - e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
 - f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
 - g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Comentarios al artículo 47:

Habría que añadir a estas causas de nulidad del apartado 1, la prevista en el art. 37.2 que dice que "son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47."

Hay que tener cuidado con la expresión "son nulos"; no se trata de que podrían ser nulos de pleno derecho; sino de que si se dan las circunstancias del artículo 47 obligatoriamente son nulos.

Comentarios al artículo 47.1: Se encuentran tasados los casos en los cuales los actos administrativos serían nulos de pleno derecho. Se pueden ver ejemplos de los distintos actos nulos de pleno derecho, en el anexo 11.

Comentarios al artículo 47.2: En este segundo apartado se establecen los reglamentos (disposiciones administrativas) que serían nulos de pleno derecho si se dan las circunstancias de este apartado. Serían nulas las siguientes disposiciones:

- Cuando se vulnere la constitución
- Cuando se vulneren las leyes
- Cuando se vulneren disposiciones administrativas de rango superior (por ej. un Decreto tiene mayor rango que una Orden)
- Las que regulen materias reservadas a la ley
- Las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales

Consejo para los tests: La principal pregunta sobre este artículo es cuál de los actos que señalen son nulos, o no son nulos. Normalmente, el que no sea nulo estará sacado del artículo 48 y sería un acto anulable. Por otro lado, sobre la última causa de nulidad de disposiciones administrativas, en los tests para hacer la respuesta incorrecta se suele quitar el "no" en "no favorables", o bien se sustituye "retroactividad" por "irretroactividad".

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 47:

PREGUNTA 1.-No será nulo de pleno derecho el siguiente acto:

- a) Los que tengan un contenido imposible
- b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
- c) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio**
- d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido

Artículo 48. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Comentarios al artículo 48:

A diferencia del artículo 47, en el artículo 48 no se establecen unas causas tasadas. Vienen algunos ejemplos de anulabilidad, pero no son unas causas tasadas y cerradas. Hay una causa genérica, que sería cualquier infracción del ordenamiento jurídico que tendría un sentido amplio, y que se entiende que lo único que no abarcaría es si el acto incurriera en alguna de las circunstancias del artículo 47, por las cuales el acto debería considerarse nulo, y no anulable.

Del artículo 52 sobre la convalidación también se podrán deducir otras dos causas de anulabilidad. Intentamos recopilar las principales causas de anulabilidad:

- Desviación de poder(art.48.1)
- Defecto de forma (con requisitos art. 48.2)
- Actuaciones fuera de plazo (con requisitos art. 48.3)
- Incompetencia por razón de la jerarquía (art. 52.3 - convalidación)
- Falta de alguna autorización (art. 52.4 - convalidación)

Para ver con mayor detalle la anulabilidad de los actos se recomienda consultar los comentarios sobre la invalidez de los actos en el anexo 11.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 48:

PREGUNTA 1.-No será anulable el siguiente acto:

- a) Acto que incurra en desviación de poder
- b) La realización de actuaciones administrativas fuera de tiempo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo
- c) Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin
- d) **Acto expreso o presunto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos**

Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Comentarios al artículo 49:

Este artículo contiene una novedad en su título, que habla de los "límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos", frente al anterior título del artículo 64 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que referenciaba la característica de la "transmisibilidad" de los actos. Salvando esta diferencia del título, el contenido del artículo es idéntico al anterior.

En los artículos 49, 50, 51 y 52 veremos las figuras jurídicas de la transmisibilidad, conversión, conservación y convalidación de los actos. No se trata de palabras abstractas, sino que son una solución práctica para subsanar los vicios de nulidad o anulabilidad de los actos administrativos (como excepción, la convalidación solo es aplicable sobre actos anulables)

En los artículos 47 y 48 hemos visto los supuestos de nulidad o anulabilidad que vician los actos administrativos, debiendo la administración corregir estos defectos a través de los mecanismos de revisión del título V de la Ley 39/2015, o bien subsanando los vicios o defectos que afecten a la actuación administrativa a través de las figuras que contempla la Ley 39/2015 en sus artículos 49 y siguientes.

Aunque en la práctica se suelen corregir muchos de estos defectos mediante correcciones de errores de dudosa aplicación, o rehaciendo la actuación administrativa, como si la primera actuación incorrecta nunca hubiera existido, la utilización de estas figuras sería una solución jurídica más adecuada.

Comentarios al artículo 49.1: Un procedimiento se suele componer de varios actos administrativos. La nulidad o anulabilidad de uno de los actos administrativos no tiene que implicar por sí la de los demás actos del procedimiento que sean independientes del acto viciado.

Comentarios al artículo 49.2: Un mismo acto administrativo puede tener varias partes, como distintos hechos o distintos fundamentos de derecho, por ejemplo. La nulidad o anulabilidad de alguna de las partes no tiene que implicar por sí la de las demás partes del acto administrativo, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no se hubiera dictado. Habría que atender, pues, a la importancia del vicio cometido y cómo afecta la parte viciada al resto de la actuación administrativa, para considerar solo nulo o anulable la parte viciada o bien, el acto entero.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 49:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA, según el artículo 49 de la Ley 39/2015:

- a) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero
- b) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo independientes de aquella

- c) **La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero**
- d) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero

Artículo 50. Conversión de actos viciados.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

Comentarios al artículo 50:

Si del acto viciado que contienen todos los elementos que pueden constituir otro distinto, que no estuviera viciado, producirá los efectos de éste.

Ejemplo de conversión: Superamos un proceso selectivo para ser nombrado funcionario de carrera, y se nos nombra como funcionarios interinos por la Consejera de Hacienda y Administración Pública, en lugar de funcionarios de carrera. El acto está viciado con el nombramiento de interinidad, pero se podría subsanar a través de la conversión del acto de nombramiento de interino, en lo que debería haber sido realmente: funcionario de carrera.

El nombramiento tenía todos los elementos que podían permitir la constitución de otro administrativo distinto, que no estuviera viciado, pues en el caso expuesto se partía de que se había participado y superado un proceso selectivo para el acceso a plazas como funcionario de carrera, y no como personal interino, por ejemplo, si hubiera sido llamado de una bolsa de trabajo o lista de espera.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 50:

PREGUNTA 1.- Si decimos que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste; estamos hablando de la siguiente figura jurídica:

- a) la conservación de actos viciados
- b) la conversión de actos viciados**
- c) la convalidación de actos viciados
- d) la invalidez de los actos viciados

Artículos 51. Conservación de actos y trámites.

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Comentarios al artículo 51:

Existe una obligación de conservar los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Si no se hubieran mantenido igual habrá que valorar otras circunstancias como veremos en el ejemplo a continuación.

Ejemplo para diferenciar la transmisibilidad y la conservación: En un proceso selectivo en el que se declare la nulidad o anulabilidad de la baremación de los méritos de uno de los aspirantes; se valorará la posibilidad de conservar o transmitir o extender esta anulación al resto de actos del proceso selectivo.

OPCIÓN DE TRANSMISIBILIDAD EN EL EJEMPLO (art. 49 Ley 39/2015):

En caso de que se considere que el vicio afectaba a todas las valoraciones de méritos, sin que sea procedente conservar las actuaciones, pues se entienda que la parte viciada es de tal importancia, que la mayoría de los aprobados hubieran sido distintos, de tal forma que no hubieran sido dictados los actos administrativos de nombramientos de esas personas, sino de personas distintas. En este caso estamos hablando de la transmisibilidad o extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.

OPCIÓN DE CONSERVACIÓN EN EL EJEMPLO (art. 51 ley 39/2015): En caso de que se considere que el vicio afectaba a los méritos de un concreto aspirante, y la parte viciada no es de tal importancia, manteniendo el contenido igual del resto de aspirantes, como si no hubiera sido cometida la infracción. Esta opción es la que conectaría con el principio de seguridad jurídica, mantener el nombramiento de aquellos aspirantes, que no vean alterado el resultado del proceso selectivo por ejemplo porque en un juzgado tres años después anule una valoración de méritos de una persona, manteniéndose en base al artículo 51 de la Ley 39/2015 y el principio constitucional de seguridad jurídica el resultado del proceso selectivo; sin perjuicio del derecho obtenido por el opositor que obtuvo el resultado positivo en sentencia. De no existir esta posibilidad, teniendo en cuenta que la revisión de oficio de actos nulos puede hacerse en cualquier momento, sin sujeción a límite temporal, siempre pesaría la sombra del posible vicio del acto que podría implicar su anulación en el futuro; por eso en muchas ocasiones tiene más sentido preservar la seguridad jurídica y conservar las actuaciones, a pesar de estar viciadas.

Consejo para los tests: Como vengo recomendando en los comentarios para los tests fijaros bien en el "no" que es habitual eliminarlo en las respuestas de los tests para hacer la respuesta incorrecta. Y como respuesta incorrecta nos darían: "se hubiera mantenido igual de haberse cometido la infracción"; en lugar de "se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción".

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 51:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA, de conformidad con el artículo 51 de la Ley 39/2015:

- a) **El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción**

- b) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de haberse cometido la infracción
- c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones no dispondrá la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

Artículo 52. Convalidación.

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Comentarios al artículo 52:

Comentarios al artículo 52.1: La convalidación solo es posible para actos anulables. No es posible convalidar los actos nulos de pleno derecho. Es una pregunta típica de los tests esta circunstancia.

Comentarios al artículo 52.2: En principio el acto de convalidación produce los efectos desde su fecha, pero podría llegar a ser retroactivo al ser una sustitución de un acto anulado, de conformidad con el art. 39.3 (cuando no sea desfavorable para los interesados ni lesione derechos o intereses legítimos de las personas) Lo normal es que al dictar el acto de convalidación se indique desde cuando tiene efectos.

Al realizar supuestos prácticos, si utilizamos esta figura para sustituir un acto anulable, lo normal, es que se retrotraigan las actuaciones al momento en que se cometió el vicio, siempre que no suponga algunas de las limitaciones previstas para la retroactividad. Aunque estemos hablando de la convalidación y la anulabilidad, esta retroacción la aplicaríamos también cuando utilicemos los mecanismos de revisión de actos nulos.

Comentarios al artículo 52.3: CONVALIDACIÓN DE VICIO DE INCOMPETENCIA JERÁRQUICA. Antes de determinar si existe este vicio es importante conocer si existe alguna desconcentración, delegación de competencia o delegación de firma, que pudiera amparar esta presunción de incompetencia. Ejemplo de incompetencia jerárquica, es un nombramiento de personal funcionario de carrera, que corresponda al titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, realizado por el titular de la Dirección General de Función Pública, presuponiendo que no existe ninguna- delegación para este ejemplo, se trataría de un vicio de incompetencia jerárquica, al ser dictado por un órgano inferior al que tiene la competencia atribuida. Este defecto se puede subsanar, mediante la convalidación del acto de nombramiento por el titular de la Consejería.

Comentarios al artículo 52.4: CONVALIDACIÓN DE VICIO DE FALTA DE AUTORIZACIÓN. Terminamos los comentarios de este artículo con un nuevo ejemplo sobre función pública. Para nombrar funcionarios interinos, en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece que es necesaria autorización de la Dirección General de Función Pública. Si una Consejería nombra un funcionario interino sin esta autorización sería un acto anulable, que podría ser convalidado mediante la autorización de este nombramiento por el titular de la Dirección General de Función Pública.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 52:

PREGUNTA 1.-La Administración podrá convalidar:

- a) los actos nulos de pleno derecho
- b) los actos anulables**
- c) los actos nulos y anulables
- d) los actos nulos, irregulares y los anulables

ANEXO II.

LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. En relación con la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, añadiremos algunas cuestiones prácticas sobre la invalidez de los actos administrativos.

La invalidez puede caracterizarse como una patología, enfermedad o vicio del acto administrativo, en todos o algunos de sus elementos. La invalidez comprenderá actos nulos, actos anulables, y, por último, aunque no viene expresamente en la ley básica de procedimiento administrativo común, las irregularidades que pueden invalidar o no el procedimiento. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se regulan en el artículo 47, los supuestos de nulidad de pleno derecho, y en el artículo 48 los supuestos de anulabilidad. Dentro del mismo artículo 48, en los apartados 2 y 3, deduciremos los supuestos de irregularidad no invalidante.

LA NULIDAD DE PLENO DERECHO.

El artículo 47 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, establece los vicios especialmente graves, que son los supuestos de nulidad de pleno derecho.

NULIDAD POR ACTOS QUE LESIONEN LOS DERECHOS Y LIBERTADES SUSCEPTIBLES DE AMPARO CONSTITUCIONAL. (art. 47 .1. a. LPAC)

Los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional se encuentran en la Constitución Española de 1978 en sus artículos 14 al 29, debiendo también añadir la objeción de conciencia reconocida en su artículo 30. Así, pues, hay que tener presentes estos artículos de la Constitución para saber qué actos podrían vulnerar un derecho o libertad susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y de los que podríamos solicitar en cualquier momento, que se declarara el acto como nulo de pleno derecho. A modo de ejemplo, si considerarnos vulnerado nuestro derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública, que se encuentra recogido en el artículo 23.2 o el derecho de asociación, que se encuentra en el artículo 22, podemos solicitar que se declare el acto nulo de pleno derecho. Sin embargo, si consideramos vulnerado un derecho de acceso a la vivienda, recogido en el artículo 47, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (artículo 45), o el derecho de fundación (artículo 34), no podremos solicitar por esta causa que el acto sea nulo de pleno derecho, pues no estarían lesionando derechos susceptibles de amparo constitucional. No hay que confundir estos derechos susceptibles de amparo constitucional con los derechos fundamentales, pues el recurso de amparo abarca un margen más amplio de derechos, al recoger también, aparte de los derechos fundamentales, el derecho de igualdad del artículo 14, y el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.

ACTOS DICTADOS POR ÓRGANO MANIFIESTAMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA O DEL TERRITORIO

Analizando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se puede considerar que existen las principales causas de incompetencia:

- por razón de la materia,
- por razón del territorio, y
- por la jerarquía del órgano.

Solo las dos primeras serían consideradas nulas de pleno derecho.

Supuestos manifiestos de incompetencia por razón de la materia, sería un órgano administrativo que ejerciera una actuación correspondiente a un órgano judicial o legislativo; otro supuesto sería, a modo de ejemplo, que el Ministro competente en materia de educación dictase un acto de liquidación de impuestos que correspondiera al Ministro competente en materia de Hacienda, o bien que el Ministro competente en materia de Agricultura expidiese un título de licenciado universitario.

Supuestos de incompetencia por razón del territorio sería a modo de ejemplo que el Subdelegado de Gobierno de Cáceres dictase un acto que afectara a la provincia de Salamanca, o que la Junta de Extremadura dictara un acto que afectara a un bien patrimonial situado en Sevilla, y correspondiera a la Junta de Andalucía dictar el acto, por ser competencia de su territorio. Ambos casos serían actos nulos de pleno derecho.

La incompetencia jerárquica no supondría nulidad de pleno derecho, pues no se encuentra tasada en este apartado. Por lo tanto, en caso de ocurriera, sería un supuesto de anulabilidad, y que, además, en principio sería susceptible de convalidación, de conformidad con el artículo 5 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dice que "si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de la nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado". Así, pues, sería un caso de anulabilidad, y no de nulidad, y que además sería convalidable. Sobre la convalidación, el Tribunal Supremo, ha dictaminado que no cabría en algunos casos de flagrante y grave incompetencia jerárquica, como podría ser que un director de un instituto de enseñanza media expidiera un título de Doctor, o que un Ministro acordara la separación definitiva de un funcionario, competencia atribuida claramente al Consejo de Ministros. Pero no nos compliquemos, pues en cualquier caso a efectos prácticos, esta incompetencia jerárquica no supone nunca la nulidad de pleno derecho, y siempre la anulabilidad del acto. Y se deja abierta la posibilidad de la subsanación del vicio, con la figura de la convalidación.

ACTOS DE CONTENIDO IMPOSIBLE.

Es infrecuente encontrar este motivo de nulidad en la práctica. Debe entenderse como una imposibilidad física, natural y real. Por ejemplo, un acto en el que se reconociera el derecho a viajar a Marte, o al futuro. Serían actos de contenido imposible, ya que, en el actual estado de la ciencia y la técnica, la administración no puede dictar un acto en el que reconozca tales derechos, pues son supuestos imposibles.

ACTOS QUE SEAN CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN PENAL O SE DICTEN COMO CONSECUENCIA DE ÉSTA

Debe tratarse de conductas tipificadas en el Código Penal. No basta que sea una conducta sancionada administrativamente o disciplinariamente, sino que deben figurar en el Código Penal. Por ejemplo, una licencia urbanística concedida por un Ayuntamiento a una constructora, sobre terrenos no urbanizables, a cambio de una cantidad importante de sobres de dinero, para uso particular del cargo político que autoriza la licencia. Sería una actuación tipificada como delito en el código penal, por lo que esa licencia urbanística sería nula de pleno derecho.

ACTOS DICTADOS CON FALTA TOTAL Y ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO.

No se trata de defectos formales, que podrían conllevar la anulabilidad del acto, sino de que el acto no ha seguido ningún procedimiento reglado. A modo de ejemplo, el nombramiento de funcionario de carrera directo "" sin que el aspirante hubiera tenido que presentarse a la correspondiente oposición o concurso-oposición. Otro ejemplo es realizar contrataciones directamente en los supuestos en los que deba seguirse el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. (En estos casos habría que ver también si ha existido conducta dolosa en las autoridades que han consentido estos actos, pudiendo encuadrarse estos supuestos a su vez en posibles conductas tipificadas como delito por el Código Penal).

ACTOS DICTADOS CON INFRACCIÓN DE LAS REGLAS ESENCIALES PARA LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

Por ejemplo, sería nulo el Acuerdo de un Tribunal de Selección sobre un asunto no incluido en el orden del día. También sería nulo un Acuerdo dictado, en el que no se respetara el quórum de asistencia y votación, por ejemplo, que no hubiera asistido a la sesión del órgano de selección su Presidente Titular, ni tampoco su suplente. Ambos casos serían Acuerdos nulos de pleno derecho.

ACTOS EXPRESOS O PRESUNTOS CONTRARIOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO POR LOS QUE SE ADQUIEREN FACULTADES O DERECHOS SIN LOS REQUISITOS ESENCIALES.

Se está hablando de actos expresos o presuntos (en este segundo caso, producidos a consecuencia del silencio administrativo positivo). Por ejemplo, no se pueden adquirir por silencio positivo derechos urbanísticos que sean contrarios a la ley o los planes urbanísticos. Hay que tener en cuenta también el posible silencio positivo de algunos recursos de alzada. Estos silencios positivos estimarán las pretensiones, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico y no se adquieran facultades o derechos sin los requisitos esenciales. A modo de ejemplo, el nombramiento de un funcionario de carrera de un aspirante, que, habiendo superado las correspondientes pruebas selectivas, no posea la titulación exigida, sería un acto nulo de pleno derecho. Al igual que el silencio positivo en el derecho de un aspirante a obtener plaza de funcionario, que no superó el número de preguntas necesarias para alcanzar la nota de corte del examen, a pesar de que se obtuviera un silencio positivo en el recurso de alzada, no puede obtener un derecho que exigía como requisito esencial la superación del proceso selectivo entre otros.

CUALESQUIERA OTROS QUE SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE EN UNA DISPOSICIÓN LEGAL.

En las normas legales pueden venir otros supuestos de nulidad de pleno derecho, así ocurre por ejemplo en la Ley de Contratos del Sector Público, o la Ley de Hacienda. El artículo 46 de la Ley General Presupuestaria disponía la nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones administrativas con rango inferior a Ley que implicaran la adquisición de compromisos de gastos no autorizados en los presupuestos. Así, pues, por las leyes, se pueden establecer nuevos supuestos de nulidad de pleno derecho.

LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS~

LAS INFRACCIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Con carácter general, los actos afectados por vicios, serán anulables, que serían aquellos casos que no estuvieran tasados en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que supondrían la nulidad de pleno derecho. El artículo 48.1 establece que "son anulables, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder". Así, cualquier infracción del ordenamiento jurídico (y que sea distinta a las ya mencionadas del artículo 47) será motivo de anulabilidad. Los actos anulables serán convalidables si subsanan los vicios de que adolezcan. Asimismo, en caso de que sean actos favorables para los interesados y que sean anulables y lesivos para el interés público, podrán revisarse en el plazo máximo de cuatro años. (Estos actos anulables lesivos, están sujetos a un plazo de cuatro años para su revisión, frente a la imprescriptibilidad de la revisión de los actos nulos).

LOS DEFECTOS DE FORMA

El artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados". Si se dan estas condiciones serán anulables. A modo de ejemplo, un acto finalizador del procedimiento, que no indicara esta circunstancia, ni avisara de los plazos para recurrir, ni de los recursos que cabrían, y el interesado se viera indefenso al desconocer el procedimiento y pensar que no podía recurrir y pasar los plazos para ello, viéndose perjudicado en sus derechos al ser un acto desfavorable.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS FUERA DE PLAZO

El artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dice que "la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo". A modo de ejemplo, el derecho a exigir impuestos suele prescribir a los cuatro años. Si se notificara seis años después la exigencia de un impuesto prescrito, sería un acto anulable, ya que la naturaleza de estos plazos fija el plazo de prescripción.

LAS IRREGULARIDADES 1

Lo primero que hay que aclarar es que los actos se presumen válidos, o sea que debe estar muy clara que la situación irregular deriva en la anulabilidad o invalidez del acto, pues en principio, no se presumen nulos o anulables, sino que se presumen válidos.

IRREGULARIDADES POR DEFECTOS DE FORMA

Decíamos que el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establecía que el defecto de forma implicaría la anulabilidad cuando el acto careciera de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Pero supongamos que no ocurre tal cosa, sino que el defecto de forma, no impida que se alcance el fin, o bien, que no dé lugar a la indefensión de los interesados. En esos casos estaríamos hablando de irregularidades, por defectos de forma, pero que no serían actos anulables, por lo que estaríamos hablando de lo que se suele hablar como "irregularidades no invalidantes", ya que estas irregularidades, que podrían haber conducido a que el acto fuera anulable, al final no pueden ser calificadas como tales y no invalidan el acto administrativo.

Veamos algunos ejemplos de irregularidades no invalidantes por defecto de forma:

Una resolución administrativa en la que se diga que el acto pone fin a la vía administrativa y cabe recurso de reposición, cuando en realidad, el acto no ponga fin a la vía administrativa y sea susceptible de recurso de alzada. En este caso, esta irregularidad, no supondría la invalidez o anulabilidad del procedimiento, ya que de conformidad con el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, si se interpone el recurso con una calificación errónea, no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, por lo que no se está provocando ninguna indefensión, y si está alcanzando su fin, ya que el interesado sabe que el acto es susceptible de recurso administrativo.

Una notificación efectuada en el lugar del trabajo del interesado, cuando él previamente había designado su domicilio personal a efectos de notificaciones. Esta irregularidad en la notificación, que no se ha cursado formalmente de conformidad con el procedimiento previsto, no está provocando indefensión, y está alcanzando la finalidad pretendida, pues obra en el poder del interesado la notificación a pesar del defecto formal.

Existen supuestos en los que habrá que atender al caso en concreto para poder determinar si el defecto de forma se queda en mera irregularidad, o bien debe conducirse a determinar que el acto es anulable, y esto es así, porque estamos atendiendo a criterios de difícil determinación como es dictaminar si el acto ha provocado indefensión o no ha alcanzado su finalidad. Veamos un ejemplo: Una notificación administrativa en la que se está exigiendo el cobro de una cantidad de dinero, cuando el cartero acude al domicilio, el interesado no está en su casa, y como el cartero conoce a los vecinos del barrio, decide entregarla a otra puerta dentro del bloque de edificios de un vecino, con el que se sabe que tiene buena relación el sujeto objeto de la notificación. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando se ha elegido la notificación en papel por el interesado (con independencia de la necesidad de la notificación electrónica) deben efectuarse en el domicilio designado por el interesado, no pudiendo admitirse formalmente que puedan notificarse a la puerta de otro vecino dentro del bloque, por lo que queda claro que existe una irregularidad. Ahora bien, queda por determinar si esta irregularidad convierte el acto en anulable, o bien se trataría de una irregularidad no invalidante. Tenemos simplificando dos posibilidades:

POSIBILIDAD PRIMERA: EL DEFECTO DE FORMA ES UN ACTO IRREGULAR PERO NO INVALIDANTE.

El vecino llama esa misma tarde a la puerta del interesado y le entrega la notificación, por lo que, a pesar de no haber seguido el procedimiento formal de notificación, ha alcanzado su finalidad y no le provoca indefensión.

POSIBILIDAD SEGUNDA: EL DEFECTO DE FORMA ES UN ACTO ANULABLE.

El vecino se olvida de que recibió la carta, y se marcha un mes de vacaciones, cuando vuelve hace limpieza, destruyendo inconscientemente la carta, que nunca llega a manos del interesado. En este caso, no haber seguido el procedimiento formal de notificación, ha conseguido que el interesado se vea indefenso ante la posterior exigencia por la vía de apremio de la cantidad de dinero adeudada, así como que el acto no ha conseguido la finalidad pretendida.

IRREGULARIDADES POR ACTUACIONES FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO.

El artículo 48.3 establece que los actos administrativos realizados fuera del tiempo establecido, implica la anulabilidad del acto cuando así lo impusiera la naturaleza del término o plazo. Así sucederá principalmente en los casos de prescripción y caducidad, en los que la ley impone unas condiciones cuando se cumplen esos plazos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, que no estén sujetos a la prescripción o caducidad, el efecto de dictar los actos extemporáneamente, estará sujeto a las condiciones del silencio administrativo, y serán irregularidades, pues la administración debe resolver en los plazos establecidos y si no lo hace son actuaciones irregulares, pero que no invalidarán el procedimiento, o el acto administrativo. Ello no quita lo dispuesto en otra parte de la norma que establece que al resolver los asuntos fuera de plazo, puede exigirse responsabilidad.

Pongamos algún ejemplo:

La resolución de un recurso de reposición dos años después de la interposición del recurso. Es algo irregular, pues está dictado fuera del plazo, pero en la naturaleza de los plazos para resolver el recurso no se establece que el incumplimiento del plazo implique la anulabilidad.

La resolución de una solicitud de reconocimiento de grado de dependencia fuera del plazo establecido. Es algo irregular, pues está dictado fuera del plazo, pero en la Ley de Dependencia no se establecen consecuencias que impliquen la anulabilidad de estos actos extemporáneos. Así pues, estos dos ejemplos, son de irregularidades no invalidantes por actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, y que, en ningún caso, implican la anulabilidad o invalidez de los actos.

Ejemplo de un incumplimiento de plazo que se convertiría en anulable, y no en una mera irregularidad no invalidante:

La resolución de un procedimiento sancionador quince meses después de iniciarse el procedimiento. El silencio administrativo debería haber producido el efecto de caducidad, por lo que la resolución sería anulable.

DIFERENCIAS ENTRE ACTOS NULOS Y ANULABLES.

Destacaremos las siguientes diferencias entre actos nulos de pleno derecho y actos anulables:

- La posibilidad de convalidación de los actos anulables, no prevista para los actos nulos.

- La imprescriptibilidad de la acción de nulidad de pleno derecho, pudiendo solicitarse la revisión de actos nulos en cualquier momento, frente a los actos anulables, que están sujetos a los plazos establecidos para su revisión.
- La mayor facilidad de suspensión de los actos nulos de pleno derecho, que puede servir de fundamento, al margen de que puedan ocasionar o no perjuicios de imposible reparación (artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Para terminar, y enlazando con los recursos que se puedan interponer, hay que mencionar la prescripción legal de que "los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado". Se trata de la cobertura de un principio general del derecho, según el cual, nadie puede ir contra sus propios actos, o alegar o beneficiarse de su propia torpeza. Pongamos un ejemplo, dos amigos (opositor A y opositor B) se presentan a un examen de oposición para la cobertura de tres plazas de funcionario. El amigo A, deja que el amigo B copie íntegramente sus respuestas, con lo cual los dos obtienen la misma nota en el ejercicio de oposición, pero en la fase de concurso B tiene más puntos, de tal modo que el resultado final es que acceden a las dos plazas el opositor B y un opositor C, que también tenía más méritos en la fase de concurso que el opositor A. Al no obtener plaza, el opositor A presenta recurso de alzada solicitando que se declare la anulación del ejercicio y se vuelva a repetir el examen ya que el opositor B copió de su examen. Pues bien, el opositor A no puede alegar estos vicios, ya que él mismo los causó. Otra cosa es que algún otro opositor tuviera pruebas de los vicios cometidos, pero dichos vicios o defectos no podrían ser alegados por el opositor A o el opositor B.